

부 장	실 장	상임감사위원

문서번호	감사(조사)
등 록 일	2025. . .
보존년한	5년
공개구분	제한공개

[◇◇본부]

음주운전 관련 조사결과 보고

감 사 실 조 사 팀

작성자 : 2권역감사부 감사차장 ◆◆◆(☎ 〇〇〇-〇〇〇)
, ◇◇◇(☎ 〇〇〇-〇〇〇)

I. 조사동기

▶ 음주운전 적발 자진신고('24. 5. 7.) 및 법원판결('25. 4. 8.)

신고 내용

- 신고자 : ◇◇본부 ☆☆☆☆지사 ◎●◎(6직급, '○○.○○.임사)
- 신고내용
 - 경찰 적발일자 : 2024. 5. 2(목) 21시경
 - 자진신고 일자 : 2024. 5. 7(화)
 - 세부내용 : 2024. 5. 2(목) 21시경 퇴근 후 지사 인근 삼겹살집에서 지사장 포함 간부들과 음주를 포함한 회식을 한 후, 21시경 모친을 방문하기 위해 K5 차량을 운행하다 ☆☆스포츠센터에 정차하여 차 안에서 잠을 자던 중 시민 신고로 출동한 경찰의 음주 측정 요구에 불응하였음.
- ☞ 행정처분 : 운전면허취소(처분기간 2024. 6. 23. ~ 2026. 6. 22)
- ☞ 법원판결 : 도로교통법위반(음주측정거부), 징역1년(집행유예 2년)

II. 조사개요

- 조사 일시 : 2025. 4. 17(목) [1일간]
- 조사 대상 : ◇◇본부 ☆☆☆☆지사 ◎●◎(사무기술담당원)
- 조사 내용
 - 음주운전 적발 경위 및 음주운전 적발 이후 운전 여부
 - 음주운전 적발 사실 자진신고 경위 등
- 조사자 : 2권역감사부 감사차장 ◆◆◆, ◇◇◇

Ⅲ. 조사결과

가. 업무처리 기준

【 도로교통법 】

제 44조 (술에 취한 상태에서의 운전 금지) ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.

② 경찰공무원은 교통의 안전과 위험방지를 위하여 필요하다고 인정하거나 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 운전자가 술에 취하였는지를 호흡조사로 측정할 수 있다. 이 경우 운전자는 경찰공무원의 측정에 응하여야 한다

【 취업규칙 】

제 11조 (금지사항) 직원은 다음 각 호에 정한 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위

【 임직원 행동지침 】

제 15조의 3 (음주운전 금지) ① 임직원은 어떠한 경우에도 음주운전을 하여서는 아니 된다.

② 제1항을 위반한 자는 행동강령책임자 또는 소속 부서의 장에게 위반사실을 신고하여야 한다.

【 음주운전 적발 자진신고 및 감사업무 처리기준 】

제 2조 (정의) “자진신고”라 함은, 대외기관에 공사직원의 음주운전 사실이 적발된 후 본인이 직접 감사부서 또는 소속 부서장이나 사업소장에게 신고하는 것을 말한다.

제3조 (음주운전 자진신고 인정기준) ① 음주운전 자진신고의 인정기간은 음주운전 적발일로부터 운전면허 정지 또는 취소 행정처분 개시일 전까지로 한다.

② 음주운전 자진신고 인정기간 해당여부 판단에 있어서의 기준일은 감사부서로 자진신고서류를 발송 또는 통보한 날짜로 한다.

나. 조사 결과

□ 직원의 음주운전 적발 : 면허취소 및 징역1년(집행유예 2년)

- ◇◇본부 ☆☆☆지사 ◎●◎(6직급, 사무기술담당원)는 2024. 5. 2.(목) 퇴근 후 지사 인근 식당(“ㄴㄴㄴ”)에서 지사장을 포함한 간부들과 음주(소주 2병)를 포함한 회식을 한 후, 22:32경 지사 내 주차되어 있던 K5 차량(35소****, 형부 소유)을 운전하여 차량으로 10분 정도 거리에 있는 모친 집으로 약 1.9 km 정도를 운전하다가 ☆☆스포츠센터 앞 도로에 정차하여 잠을 자던 중 22:50경 112신고를 받고 출동한 경찰의 23:09경부터 약 15분간에 걸친 음주측정 요구*를 거부하였음

* 경찰은 사전 음주감지기로 음주를 감지하여 측정을 요구

- ◎●◎는 위 음주운전측정 불응으로 2024. 6. 10. ㄱㄱ경찰서에서 출석 조사를 받고 2024. 6. 23. ~ 2026. 6. 22. 2년간의 면허취소 행정처분을 받았으며 2025. 4. 8. ‘도로교통법위반(음주측정거부)으로 징역1년(집행유예 2년)의 청주지방법원 판결을 받았음

※ ◎●◎는 2014. 8월 음주운전으로 1년간의 운전면허취소 처분과 벌금 300만 원을 처분받은 전력이 있음

- 위와 같이 ◎●◎가 주취 상태에서 경찰의 음주측정요구를 거부하여 면허취소 및 징역1년의 법원판결을 받은 사실은 「도로교통법」 제44조 제4항 및 임직원 행동지침 제15조의 3을 위반한 것으로 이에 상응하는 신분상조치가 필요함

※ 참고사항 : ◎●◎는 2024. 5. 3.(금) ◇◇본부 자체감사기구에 유선으로 자진신고 의사를 밝히고 2024. 5. 7.(화) 자진신고서를 서면으로 접수하였음

《 음주운전 관련 면허취소 통지서 및 법원 판결 》

충청북도경찰청 "운전면허 취소처분 결정통지서"	청주지방법원 판결

※ 청주지방법원 판결 상의 범죄사실 발췌

□ 면허정지 기간 중의 차량 운행 여부 : 확인불가

- 음주운전 및 음주측정거부로 운전면허취소 처분이 개시된 '24. 6. 23. 이후 조사일('25. 4. 17.)까지 ○●○(6)의 근태(출장), 회사차량 이용내역 등을 확인한 결과 특이점을 발견할 수 없었고
- ○●○도 본인의 운전면허 취소 기간 중 회사 출퇴근 및 출장 시 대중교통을 이용하거나 동료 운행차량에 동승 하였으며 직접 운전한 적이 없다고 진술하는 등 ○●○가 면허취소 기간 중 무단으로 운전하였는지는 사실을 확인할 수 없었음.

IV. 종합 의견

본 건과 관련하여

○ ◇◇본부 ☆☆☆☆지사 ◎●◎는 2024. 5. 2(목) 주취 운전 및 음주측정 거부로 면허취소 2년의 행정처분과 징역 1년(집행유예 2년)의 법원판결을 받는 등 「도로교통법」 제44조 제4항 및 임직원행동지침 제15조의 3을 위반하였는바 이에 상응하는 신분상조치가 필요함.

- 다만, 음주운전 적발사실을 자진신고 인정기간* 내 자진신고한 점은 감안할 필요가 있음.

* 음주운전 적발일로부터 운전면허 정지 또는 취소 행정처분 개시일 전일까지.

V. 조치 건의

☐ 신분상 조치 : 징계 1

[◇◇본부]

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀 책 사 유	조 치
◇◇본부 ☆☆☆☆지사	6	◎●◎	'19.02.18. ~ 현 재	【행위책임】 • 음주측정거부(면허취소) - 도로교통법 위반	징 계